

△△△△공단 상임감사

△△, 통보

제 목	하자점점자 임명 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△, △△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

공단은 △△△△에서 발주한 공사가 완료되면, 공사 중 과실 등으로 인하여 발생하는 문제에 대비하여 하자담보책임기간을 정하고 그 기간 동안 하자발생 여부를 정기 점검하여 하자의 초기적 현상 발견 시 즉각적인 대응을 할 수 있도록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「△△업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연

2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다.

이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호 서식)하여야 한다.

다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

따라서, 하자담보책임기간 내 하자점점자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하고 하자보수관리부를 작성토록 하여 △△시설물 관리에 철저를 기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△의 2023. 2. 18.부터 감사일 현재(2026. 3. 27.)까지 공사 준공 후 하자담보책임기간 중 시행하여야 하는 하자점검 대상건 대하여 하자점검자를 임명하고 하자 발생 여부 점검 및 하자보수관리부를 작성토록 하여야 함에도 2024년 상반기 하자점검 대상 3건, 하반기 2건에 대하여 하자점검자를 임명하지 않아 [표 1]과 같이 총 6회 하자점검이 미이행된 사실을 확인하였고, 이중 1건은 하자담보책임기간이 만료되어 하자점검 취지를 무색하게 한 사실을 확인하였다.

[표 1] △△△△△△△△ 하자점검자 임명 및 하자점검 대상 현황

구분	준공 연도	건 명	사업비 (천원)	하자담보 책임기간	하자점검자 임명			하자점검 실적			비고
					‘23	‘24	‘25	점검횟수 (‘23~‘25)	이행	누락	
1	2022	△△△△△△△△ △△△ △△△△ 구축공사	22,000	2022.6.7.~ 2024.6.6.	○	×	-	4회	2회	2회	‘24 상반기, 하 자기간 만료
2	2022	△△△△△△△△ 안전시 설 보강공사	36,223	2022.7.26.~ 2023.7.25.	○	×	-	3회	3회	-	‘23 하반기, 하자기간 만료
3	2023	△△△△△△△△ 옥상방 수공사	19,932	2023.5.13.~ 2025.5.12.	○	×	○	6회	4회	2회	‘25 상반기
4	2024	△△△△△△△△ 하수처 리시설 정비공사	51,610	2024.5.2.~ 2027.5.1.	-	×	○	4회	2회	2회	‘27 상반기, 만 료 전
5	2025	△△△△△△△△ 노면 정 비공사	44,410	2025.4.29.~ 2028.4.28.	-	×	○	2회	2회	-	‘28 상반기, 만 료 전

자료: 전자결재(포커스) 자료 재구성

관계부서 의견

△△△△△△△△에서는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△장)에게 공사 준공 후 하자담보책임기간 중 하자점검 대상 건에 하자점검자 임명을 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분 요구합니다.(△△ 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	계약업무	△△△△△△△△(△△△△부)	신분상 △△	2024. 1. 1.~ 2024. 12.31.

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 및 숙지 및 교육을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)